

1500102-17.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500102-17.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500102-17.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FELIPE BARBOSA DE CAMPOS

Justiça Gratuita

Vistos.Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

GABRIEL FELIPE BARBOSA DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 16h47min, na esquina da Avenida Tomé de Souza com a Rua Francisca de Oliveira, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 34,59 (trinta e quatro gramas e cinquenta e nova miligramas) de cocaína, divididos em 100 (cem) porções, e 37,5 (trinta e sete gramas e cinquenta centigramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididas em 14 (catorze) porções (cf. laudo de constatação prévia de fls. 30/32 e definitivo de fls. e 75/79), além da quantia de R\$ 167,50 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 56/60). Notificado (fl. 106), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 110/111). A denúncia foi recebida em 18/3/2022 (fls. 113/115) e, em seguida, o réu foi citado (fl. 140). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 26/4/2022, foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 144/145 e mídia audiovisual).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, devem ser considerados os maus antecedentes e a reincidência do réu. Por tais motivos, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e necessária a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena (conf. mídia audiovisual).

Já a Defesa pleiteou a absolvição do réu pela insuficiência de provas de que tinha a posse dos entorpecentes e que realmente pretendia comercializar a droga. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo legal e o estabelecimento de regime prisional aberto, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 148/152).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), pelas fotos (fls. 25/27), pelo laudo de constatação provisória (fls. 30/32), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 75/79), atestando a natureza das substâncias apreendidas, pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 81/82) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Jair Barboza Formigon Junior e Rafael Ribeiro Fazolin, policiais militares, declararam que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos e que avistaram o réu Gabriel ao lado de uma motocicleta, o que chamou a atenção, pois ele já havia sido preso por furto desse tipo de veículo. Quando o réu avistou os policiais, empreendeu fuga, tentando escapar por uma região de mata que há nas proximidades. Contudo, ele foi alcançado e em uma bolsa que carregava foram encontrados 100 "pinos" de cocaína, 14 porções de maconha e R\$167,00 em dinheiro. Informalmente, o réu confirmou que estava traficando drogas e o dinheiro era proveniente de algumas vendas já realizadas. A Rua Francisca de Oliveira, onde ocorreu a abordagem, de fato é conhecida pelo comércio de entorpecentes.

O réu Gabriel Felipe Barbosa de Campos, interrogado, declarou que mora nas proximidades e que, na data dos fatos, estava caminhando quando um rapaz pediu para ele segurar por um momento uma bolsa. Ele atendeu ao pedido, momento em que os policiais apareceram. Ambos correram, mas ele foi abordado. Dentro da bolsa foram encontrados os entorpecentes, cuja existência ele desconhecia.

Apesar da negativa do réu, alegando que a droga não lhe pertencia, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que ele era o proprietário das drogas e que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) a atitude suspeita do acusado que, em rua conhecida pelo comércio ilícito, empreendeu fuga tão logo avistou os policiais, certamente porque sabia do conteúdo da bolsa; b) o fato de encontrarem em poder do réu uma bolsa contendo 100 (cem) porções de cocaína e 14 (catorze) porções de

maconha, além de R\$ 167,50 em dinheiro; c) a droga embalada individualmente e pronta para ser vendidas a terceiros (foto de fl. 25).

A versão apresentada pelo réu de que apenas segurava a bolsa a pedido de um terceiro, que sequer conhecia, não encontra qualquer respaldo probatório nos autos. Aliás, em se tratando de local conhecido pelo tráfico de drogas, “guardar” uma bolsa para um desconhecido parece algo fantasioso. Além disso, se desconhecia o conteúdo da bolsa não haveria porque empreender fuga dos policiais como fez assim que avistou a viatura.

No mais, ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação está firmada nos relatos coesos e harmônicos dos policiais militares, que descreveram a abordagem e a apreensão da bolsa com entorpecentes na posse do réu.

Em relação aos testemunhos dos policiais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades.

Oportuno pontuar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei de Drogas é crime de natureza múltipla e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

Apesar de não ser o ponto principal abordado pela Defesa, saliento que a condição de usuário não inibe a traficância. Para que a conduta seja desclassificada para o delito de porte ilegal de substância entorpecente é preciso prova segura da exclusividade do porte para consumo próprio, o que, no caso, inexistente.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 1500137-10.2019.8.26.0344 – trânsito em julgado em 13/2/2020 – fl. 41). Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, em razão do réu ser reincidente (processo nº 1500148-39.2019.8.26.0464 – trânsito em julgado em 16/11/2021 - fls. 42/43), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há incidência de atenuantes.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista os múltiplos antecedentes e a reincidência do réu (fls. 41/44).

Mantenho, desta forma, a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu GABRIEL FELIPE BARBOSA DE CAMPOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com entorpecentes altamente nocivos, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Outrossim, decreto o perdimento em favor da União do valor apreendido e depositado à fl. 80 e a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da citada lei, oficiando-se.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defesa por meio do DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA